

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 833/2532

นาย ดุสิต ลิ้มมธุร สกุล

โจทก์

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (7), มาตรา 21, มาตรา 295

จำเลยยื่นคำร้องว่ามีได้ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้เพิกถอน
หมายบังคับคดี ศาลได้นัดคู่ความพร้อมกัน ในวันนัดศาลสอบข้อเท็จจริงจากนาย
โจทก์ และพิเคราะห์เหตุผลตามคำร้องของจำเลย แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังนี้ การที่
ศาลชั้นนี้พิจารณาแล้วสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไต่สวนแล้ว.

จำเลยยื่นคำร้องว่ามีได้ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอให้เพิกถอน
หมายบังคับคดี ศาลได้นัดคู่ความพร้อมกัน ในวันนัดศาลสอบข้อเท็จจริงจากนาย
โจทก์ และพิเคราะห์เหตุผลตามคำร้องของจำเลย แล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังนี้ การที่
ศาลชั้นนี้พิจารณาแล้วสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการไต่สวนแล้ว.

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาตะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ